

中国证券投资基金业协会

中基协处分〔2024〕234号

纪律处分决定书

当事人：朱思翀，男，1985年4月出生，时任开金信合基金管理有限公司（以下简称开金信合）合规风控负责人。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《私募投资基金监督管理暂行办法》（以下简称《私募基金监管办法》）以及《中国证券投资基金业协会自律管理和纪律处分措施实施办法》（以下简称《实施办法》）等法律法规和自律规则的有关规定，协会向朱思翀送达了《纪律处分事先告知书》（中基协字〔2024〕36号），朱思翀未在规定的期限内向协会提交书面申辩意见，本案现已审理终结。

一、基本事实

一是**侵占挪用基金财产**。根据行政监管措施决定书，开金信合的在管基金“开金国寿三亚康养私募股权投资基金”（以下简称三亚康养基金）存在侵占、挪用基金财产的行为。具体是：根据基金合同及基金募集推介文件规定，“三亚康养基金投资于天泽健康管理（海南）有限公司（以下简称天泽海南）股权，募集资金用于购买国寿三亚康养项目会籍卡，资金用于康养项目运营。”根据相关资金流水，三亚康养基金共募集资金2.456亿，向天泽海南支付共计2.39亿，但

天泽海南投向康养项目仅 345.84 万，剩余款项均通过其他公司投向开金信合的关联方。关于上述资金运作行为，开金信合也予以承认。上述行为违反了《私募基金监管办法》第二十三条第（四）款的规定。

二是未充分履行信息披露义务。根据基金合同约定，三亚康养基金的信息披露方式主要依靠投资者登陆“国金道富投资人服务平台”获取基金相关信息，开金信合未向协会提供相关信息披露文件。上述行为违反了《私募投资基金信息披露管理办法》第二条的规定。

三是合规风控负责人缺位。根据协会从业人员平台信息、社保证明、OA 审批单等，开金信合 2020 年 10 月至 2021 年 11 月无合规风控负责人。上述行为违反了《私募投资基金管理人内部控制指引》第十二条的规定。

以上事实有监管措施决定书、基金合同、募集推介材料、机构情况说明、高管任职文件等证据予以确认，事实清楚、证据充分，足以认定。根据开金信合填报及协会查实的信息，朱思翀于 2018 年 4 月至 2020 年 9 月任开金信合的合规风控负责人，应当对发生在其任职期间开金信合的违规行为承担相应责任。

二、处分决定

根据《基金法》《私募基金监管办法》《实施办法》等相关规定，协会决定作出以下纪律处分：

对朱思翀进行公开谴责。

根据《实施办法》第三十九条、第四十条的规定，如对以上纪律处分决定有异议，当事人可以在收到本决定书之日

起十五个工作日内向协会提出书面复核申请，说明申请复核的事实、理由和要求。复核期间，本纪律处分决定继续执行。

中国证券投资基金业协会

2024年5月21日



抄送：证监会市场二司（清整办），北京证监局。
